

시 정 요 구

1. 제 목 : 경작용 국유재산의 대부계약 갱신 불철저
2. 소관부점 : 인천지역본부
3. 내 용 :

가. 업무개요

인천지역본부는 「국유재산법」 제41조 및 제46조에 따라 총괄청으로부터 위탁받은 일반재산에 대해 대부계약을 체결하고 계약을 갱신하는 등 국유재산 관리업무를 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무세칙」 제12조 및 제20조에 따르면 수탁 받은 국유재산을 경작용으로 실경작자에게 대부하는 경우 수의계약의 방법으로 대부계약을 체결할 수 있도록 하고 있고 수의 계약을 체결한 경우에는 횟수에 제한 없이 대부계약을 갱신할 수 있으며

「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무요강」 제18조에 따른 국유재산 대부계약서와 계약특약사항에서는 경작을 목적으로 국유재산을 대부 받은 자가 대부계약을 갱신하려는 경우에는 실경작을 입증 할 수 있는 서류²⁰⁾를 제출하도록 되어 있다.

따라서, 수의계약의 방법으로 국유재산을 대부받은 자는 횟수에 제한 없이 대부계약을 갱신할 수 있으므로 담당자는 대부계약을 갱신하는 경우에는 피대부자의 실경작 여부를 확인하여 실경작자가 경작용 국유재산을 사용하도록 하여야 한다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사대상기간 동안 인천지역본부에서 관리중인 경작을 목적으로 대부계약을 갱신한 국유재산 429건에 대하여 대부계약 갱신 업무의 적정성을 점검한 결과

‘△△시 △△군 △△면 △리 XXX’(답, X,XXXm²) 소재 국유재산의 경우 2019. 12. 31. 대부계약이 만료됨에 따라 담당자는 대부계약 만료 1개월 전인 2019. 11. 13. 대부계약 만료 및 갱신 안내서를 발송하면서 실경작을 확인할 수 있는 서류를 제출하도록 안내는 하였으나 2019. 12. 5. 피대부자 □□□이 실경작 확인서류 제출 없이 대부료만 납부하였는데도 대부계약을 갱신하였으며

‘△△도 △△시 △△면 △△리 XXX’(전, X,XXXm²) 소재 국유재산의 경우 2019. 2. 21. 피대부자 ■■■의 실경작 여부를 확인하지 않고 대부계약을 갱신하였다가 감사기간 시작 전²¹⁾인 2020. 7. 3. 피대부자로부터 농자재 구입영수증을 뒤늦게 제출받는 등 총 265건²²⁾의 경작용 국유재산에 대하여 대부계약을 갱신하면서 실경작 확인 서류를 제출받지 않은 사실이 있다.

20) 농지원부, 직불금 수령 확인서, 인삼경작확인서, 농자재 구입 영수증 등 서류를 말함

21) 감사 실시 통보 이후인 2020. 6. 5.부터 같은 해 7. 10.까지를 말함

22) 세부 명세는 분량이 과다하여 [별지 2]로 첨부하였음

[소관부점 의견] 인천지역본부는 감사결과를 수용하면서도 경작용 대부계약의 피대부자가 대부분 고령자이기 때문에 실경작 확인 서류를 전자파일로 송부 받는데 어려움이 있으며, 인력 부족 등 현실적인 문제로 경작용 대부계약 갱신 때마다 대면하여 서류를 제출받는 것에는 한계가 있었으나, 향후 경작용 대부계약 갱신 시 실경작 확인 업무를 철저히 하겠다고 답변하였다.

4. 조치할 사항

인천지역본부 본부장은 경작용 국유재산의 대부계약 갱신 시 피대부자의 실경작 확인 서류를 제출받지 않은 265건에 대하여 실경작 확인 서류를 제출받는 한편, 대부계약자가 실경작자가 아닌 경우에는 대부계약을 해지하는 등 적절한 조치를 하며 향후 경작용 국유재산 대부계약을 갱신할 때에 실경작 여부 확인을 누락하는 사례가 발생하지 않도록 직원 직무교육을 실시하시기 바랍니다. (시정)